

MATERIAS DE RECLAMO

Artículo 28° TUO de reclamos.

MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

1. **FACTURACIÓN Y COBRO**: Esta materia comprende el desacuerdo que tiene el usuario por montos que figuran en el recibo emitido o requerimientos de pago del servicio respecto de:

- (i) El cálculo de los consumos facturados,
- (ii) La tarifa aplicada de consumos adicionales facturados,
- (iii) El cargo por reconexión,
- (iv) Otro monto correspondiente a cualquier concepto facturado en el recibo cuyo consumo se desconoce,
- (v) Pagos no procesados o registrados,
- (vi) Montos no facturados oportunamente,
- (vii) Cobros de equipos terminales incluido en el recibo por desacuerdo en el monto facturado o por reintegro del descuento de equipos terminales vinculados a la permanencia del servicio público de telecomunicaciones contratado
- (viii) La aplicación del incremento tarifario no comunicado previamente al abonado, respecto de los recibos que se emitan hasta el periodo de dos (2) meses desde el vencimiento del primer recibo en que se aplicó dicho incremento.

No se incluyen dentro de este concepto aquellas que tengan como sustento la calidad en la prestación del servicio, o cualquiera de las materias señaladas en los siguientes numerales; así como, problemas relacionados a la idoneidad y fallas del equipo terminal.

Ejm: Cliente adquiere una línea de S/29.90, sin embargo todos los meses le viene S/.32.00 en su factura.

Ejm: Cliente desconoce o está en desacuerdo con el cobro de algún paquete adicional facturado.



SUB MOTIVOS

1.- FACTURACIÓN Y COBRO:

Desacuerdo con el cálculo de los consumos facturados	Cuando la sumatoria total de importes, no corresponde.
Desacuerdo con la tarifa aplicada de consumos adicionales facturados	Disconformidad con las tarifa aplicada por consumo realizado.
Desacuerdo con el cargo por reconexión	Cobro por el cargo de reconexión.
Desacuerdo con otro monto correspondiente a cualquier concepto facturado en el recibo cuyo consumo se desconoce	Aplica cuando el cliente cuestiona el monto facturado por reconexión del servicio, u otros conceptos como roaming, datos móviles adicionales, servicios adicionales y otros.
Pagos no procesados o registrados	Aplica cuando el cliente menciona haber efectuado el pago de su servicio pero no se verifica en el sistema.
Cobro de montos no facturados oportunamente o realizados por documentos distinto al recibo	Importes asociados a notas de debito (no incluidos en el recibo)
Cobros de equipos terminales incluido en el recibo por desacuerdo en el monto facturado o por reintegro del descuento de equipos terminales vinculados a la permanencia del servicio público de telecomunicaciones contratado	Aplica cuando el cliente cuestiona el cobro relacionado a un financiamiento de equipo o penalidad.
Aplicación del incremento tarifario no comunicado previamente al abonado, respecto de los recibos que se emitan hasta el periodo de dos (2) meses desde el vencimiento del primer recibo en que se aplicó dicho incremento	Aplica cuando el cliente cuestiona el aumento en el cargo fijo de su plan sin solicitud previa.



MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

2.- CALIDAD O IDONEDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Esta materia comprende los problemas derivados de una inadecuada prestación del servicio, tales como intermitencia, lentitud, comunicaciones entrecortadas o con ruido, entre otros.

Ejm: Problemas para realizar llamadas, envío de mensajes o navegación por internet

- Inconvenientes con casilla de voz
- No realiza - recibe llamadas
- Envío - recepción de SMS
- Problemas de señal - cobertura
- Intermitencia
- Lentitud
- Comunicaciones entrecortadas o con ruido



CALIDAD Y SERVICIO

MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)



3.- INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES, OFERTAS Y PROMOCIONES

Esta materia comprende **(i)** la aplicación de condiciones y tarifas del plan contratado distintas a las pactadas en el contrato, salvo que se refieran a modificaciones contractuales más beneficiosas o incremento tarifario; **(ii)** incumplimiento de la oferta o promoción ofrecida, **(iii)** los descuentos no reconocidos de los atributos y/o beneficios del plan contratado, oferta y/o promoción, y **(iv)** la omisión de información o información inexacta sobre cobertura u otras características o limitaciones del servicio.

Incumplimiento de la aplicación de condiciones y tarifas del plan contratado distintas a las pactadas en el contrato, salvo que se refieran a modificaciones contractuales más beneficiosas o incremento tarifario	Alguna condición de detalla el contrato o acuerdo comercial y que no se aplica.
Incumplimiento de ofertas o promociones ofrecidas y/o contratadas	Cliente cumple con las condiciones de la promoción y no se le aplica.
Descuentos no reconocidos de los atributos y/o beneficios del plan contratado, oferta y/o promoción	No aplicación de los beneficios por activación o promoción vigente.
Omisión de información o información inexacta sobre cobertura u otras características o limitaciones del servicio	Asociado a información sobre el producto adquirido o comercial.



MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

4.- FALTA DE SERVICIO

Esta materia comprende; **(i)** la interrupción, suspensión, corte o baja injustificada del servicio o sin observar el procedimiento establecido en la normativa vigente **(ii)** la suspensión del servicio por uso prohibido en establecimientos penitenciarios, **(iii)** la falta de reactivación del servicio pese al pago del recibo y **(iv)** cambio de titularidad del servicio o reposición de SIM card sin consentimiento del abonado. **No aplica para la suspensión del servicio derivado del bloqueo de equipo.**

Interrupción, suspensión, corte o baja injustificada del servicio o sin observar el procedimiento establecido en la normativa vigente	Desacuerdo con la suspensión del servicio.
Suspensión del servicio por uso prohibido en establecimientos penitenciarios	Bloqueo de línea por uso prohibido en establecimientos penitenciarios.
Falta de reactivación del servicio pese al pago del recibo	Aplica cuando el cliente cuestiona la no reactivación del servicio a pesar de haber realizado el pago de su deuda.
Cambio de titularidad del servicio o reposición de SIM CARD sin consentimiento del abonado	Materia específica sobre el proceso reclamado.



MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

5.- INSTALACIÓN, ACTIVACIÓN O TRASLADO DEL SERVICIO

Esta materia comprende; **(i)** la falta de instalación, activación o traslado del servicio solicitado por el abonado por parte de la empresa operadora; **(ii)** la falta de respuesta a la solicitud de trasladado o negativa a la misma y **(iii)** la falta de devolución de los montos cobrados por instalación, activación o traslado no ejecutados. Comprende lo referido al servicio principal, así como servicios adicionales o suplementarios, y adquisición de paquetes de tráfico de voz, mensajes de texto y/o datos.

Falta de instalación del servicio fijo	Cliente cuestiona que has la fecha no se activa su línea.
Falta de activación del servicio móvil	Cliente cuestiona que has la fecha no se activa su línea o servicio (paquetes).
Falta de traslado del servicio	Aplica cuando el cliente cuestiona que no se ha realizado el traslado del servicio solicitado. Aplica solo para servicios alámbricos como FTTH.
Falta de respuesta a la solicitud de trasladado o negativa a la misma	Aplica cuando el cliente cuestiona que la empresa operadora no ha respondido a su solicitud de traslado del servicio solicitado o la negativa de la misma. Aplica solo para servicios alámbricos como FTTH.
Falta de devolución de los montos cobrados por instalación, activación o traslado no ejecutados	Aplica cuando el cliente cuestiona que no se le ha devuelto el monto cobrado por la instalación de un servicio (por ejemplo: importe cobrado por la instalación de un servicio FTTH)



MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

6.- FALTA DE EJECUCIÓN DE BAJA O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Esta materia comprende: **(i)** los problemas relacionados con la falta de ejecución de la baja o suspensión temporal del servicio que hubiere sido solicitado o correspondía ejecutar, **(ii)** los montos cobrados posteriores a la fecha en que se efectuó la baja o suspensión temporal o correspondía efectuarla.

La empresa debe iniciar el procedimiento de baja del servicio en la fecha de presentación del reclamo siempre que éste sea iniciado por el abonado.

Falta de ejecución de la baja	Aplica cuando el cliente solicitó la baja de su línea pero esta no ha sido ejecutada por la EO.
Falta de ejecución de la suspensión temporal del servicio	Aplica cuando el cliente solicitó la suspensión temporal de su línea pero esta no ha sido ejecutada por la EO.
Montos cobrados posteriores a la fecha en que se efectuó la baja o correspondía efectuarla	Aplica a reclamos por importes asociados cuando se solicito la baja de la línea y no se ejecuto.
Montos cobrados posteriores a la fecha en que se efectuó la suspensión temporal o correspondía efectuarla	Aplica a reclamos por importes asociados cuando se solicito la suspensión de la línea y no se ejecuto.

MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

7.- RECARGAS:

Esta materia comprende los problemas en el acceso o prestación del servicio mediante sistemas de tarjetas de pago, tales como, falta de asignación de saldo o atributos, descuentos indebidos de los saldos o del crédito, afiliación a paquetes de adquisición de tráfico u otros promocionales no solicitados que impliquen un descuento del saldo.

Falta de asignación de saldo o atributos	Aplica a casos de recarga realizada y no entregada.
Descuentos indebidos de los saldos o del crédito	Aplica a disconformidad con el consumo de la recarga o saldo (asociado a beneficios del plan tarifario)
Afiliación a paquetes de adquisición de tráfico u otros promocionales no solicitados que impliquen un descuento del saldo	Aplica cuando el cliente cuestiona la activación de paquetes que no reconoce haber activado.



MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

8.- CONTRATACIÓN NO SOLICITADA:

Esta materia comprende el desconocimiento del abonado respecto de la contratación del servicio, así como las obligaciones de pago por la prestación del mismo. Se considera lo referido al servicio principal, servicios adicionales o suplementarios, adquisición de paquetes de tráfico o señales de programación, así como, el contrato de adquisición o financiamiento de equipo terminal cuyo pago es incluido en el recibo como concepto facturable.

Desconoce contratación del servicio principal	Disconformidad por la contratación del servicio sea prepago o postpago.
Desconocimiento de servicios adicionales o suplementarios	Aplica cuando el cliente cuestiona la contratación de servicios VAS o adicionales.
Desconoce adquisición de paquetes de tráfico o señales de programación	Aplica cuando el cliente cuestiona la activación de paquetes por no haberlos contratado o activado.
Desconoce contrato de adquisición o financiamiento de equipo terminal cuyo pago es incluido en el recibo como concepto facturable	Aplica cuando el cliente cuestiona la contratación de un equipo sin haberlo solicitado, debe haberse adquirido como parte de un plan control o postpago.



MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

9.- MIGRACIÓN:

Esta materia comprende los problemas referidos a: **(i)** el condicionamiento, negativa o falta de respuesta de la solicitud de migración, **(ii)** la falta de ejecución de la migración dentro del plazo establecido, **(iii)** la facturación corresponde al plan anterior, y **(iv)** la migración no solicitada.

Condicionamiento, negativa o falta de respuesta de la solicitud de migración	Aplica para casos donde se cuestione, nege o no se aplique una migración de servicio.
Falta de ejecución de la migración dentro del plazo establecido	Aplica para casos donde se solicito la migración y éste no se ejecuto en el plazo señalado.
Facturación corresponde al plan anterior	Aplica a reclamos por importes asociados cuando se solicito un cambio de plan y no se realizó.
Migración no solicitada	Aplica a reclamos por importes o no, asociados a un cambio de plan y no se solicito.

MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

10.- PORTABILIDAD:

Esta materia comprende los problemas relacionados a la portabilidad numérica tales como: (i) la negativa a recibir la solicitud de portabilidad, (ii) el rechazo a la solicitud de portabilidad, (iii) la falta de entrega de información sobre portabilidad, (iv) la falta de consentimiento del abonado para efectuar la portabilidad, (v) la falta de cobertura, y (vi) la falta de retorno del número telefónico.

Negativa a recibir la solicitud de portabilidad	Cuando al abonado, no se le recibe la solicitud de portabilidad.
Rechazo a la solicitud de portabilidad	Disconformidad, por el rechazo de la solicitud de portabilidad
Falta de entrega de información sobre portabilidad	Asociado a información sobre la portabilidad realizada.
Falta de consentimiento del abonado para efectuar la portabilidad	Disconformidad por la portabilidad realizada a Bitel sea prepago o postpago.
Falta de cobertura	Aplica a casos donde se reclame la cobertura luego de la portabilidad realizada.
Falta de retorno del número telefónico	Aplica a casos, donde exista una resolución que indique el retorno del numero reclamado y éste aun no se ejecuta.

MATERIAS DE RECLAMOS. (Artículo 28°)

11.- OTRAS MATERIAS RECLAMABLES:

Se considera como otras materias reclamables de manera taxativa las siguientes: **(i)** la negativa a contratar el servicio, **(ii)** la falta de entrega de recibos y **(iii)** la negativa a brindar la facturación detallada o llamadas entrantes..

Negativa a contratar el servicio	Cuando al abonado, no se le permite o recibe la solicitud de contratación.
Falta de entrega de recibos	Aplica a casos donde no se hace entrega de los recibos de forma virtual o física.
Negativa a brindar la facturación detallada o llamadas entrantes	Relacionado a casos, donde el cliente solicita la entrega del detalle de su facturación detallada o el detalle de sus llamadas entrantes o salientes y esta no se emite.

GRACIAS

